

1500589-18.2019.8.26.0400

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

CAMILA DE SOUZA BATISTA e outros

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Vanderlei Borges de Camargo, Camila de Souza Batista e Ariela da Silva Camargo, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia - Vara Criminal

Praça Monteiro Lobato, 377, Centro - CEP 15400-000, Fone:

(17)3281-1927, Olímpia-SP - E-mail: olimpiacr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30 às 19h

1500589-18.2019.8.26.0400 - lauda

Conclusos os autos ao MM. Juiz em 22 de agosto de 2022.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500589-18.2019.8.26.0400

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

CAMILA DE SOUZA BATISTA e outros

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Vanderlei Borges de Camargo, Camila de Souza Batista e Ariela da Silva Camargo, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) e art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento, ED) (fls. 135/137).

Determinou-se o processamento (fls. 142/143).

A parte processada, devidamente notificada (fls. 264 e 306), apresentou resposta escrita (fls. 246/249, 315/318 e 322/324). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 25 de setembro de 2019 (fls. 335/336) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada foi citada (fls. 423, 429 e 433, item 2).

Em audiência (fls. 433/434 [TA]), foram inquiridas duas testemunhas arroladas em comum e outras seis pela defesa; ao final, a parte processada foi interrogada.

Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (fls. 437/443), o Ministério Público requereu a procedência parcial da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade do contexto fático denunciado previsto no art. 33, caput, da LD e a autoria delitiva, porém, em relação ao contexto fático denunciado previsto no art. 12 do ED imputado partes processadas Camila de Souza Batista e Ariela da Silva Camargo, não existe prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, do CPP).

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus Criminal n. 2257842-55.2019.8.26.0000, da 3ª Vara Judicial da Comarca de Bebedouro – Rel. Des. REINALDO CINTRA TORRES DE CARVALHO, V.U., j. 25/01/2020), argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (fls. 447/462 e 466/480).

II – DOS FUNDAMENTOS

Antes de discutir o mérito, há alegação preliminar.

Nos termos do art. 5º, XI, da CF, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial" (ênfatizei).

"O Homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar" (MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. – 8. ed. – São Paulo: Atlas, 2011, p. 155 [discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico]).

A proteção constitucional preceitua quatro exceções.

Em relação à primeira causa constitucional excludente de ilicitude (art. 5º, XI, 1ª figura, da CF), "não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências, a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser" (art. 150, § 3º, II, do CP).

O art. 150, §§ 4º e 5º, do CP, cujas normas penais são explicativas (ou complementares), limita, simultaneamente, o âmbito de constatação da conduta típica do delito de violação de domicílio (art. 150 do CP), que é domus, em latim, e também quer dizer "casa".

De acordo com o art. 302 do CPP, "considera-se em flagrante delito quem: I – está cometendo a infração penal; II – acaba de cometê-la; III – é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV – é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração."

Nessa situação, entende-se, ao confrontar os dispositivos constitucional (art. 5º, XI, 1ª figura, da CF) e legais (art. 150, § 3º, II, do CP e art. 302 do CPP), que a parte final do art. 150, § 3º, II, do CP ("ou na iminência de o ser") está derogada.

"Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (art. 303 do CPP), pois a consumação se protraí no tempo.

O desrespeito às disposições constitucional e legal enseja responsabilidades disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade (art. 150, caput, do CP e arts. 1º, 2º, I, e 22 da Lei n. 13.869/2019).

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 280 com repercussão geral, consolidou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" (STF - Plenário - RE n. 603616 - Rel. Min. GILMAR FERREIRA MENDES, V.M., j. 05/11/2015).

Valho-me, pois, dessa explicação.

No caso concreto submetido à análise deste magistrado, os agentes do Estado explicaram, com detalhes, o contexto fático anterior à diligência, conforme se verá adiante (a posteriori), que permitiu a conclusão acerca da ocorrência fundadas razões de ocultação de arma proibida (STJ - 5ª Turma - Habeas Corpus 660.606 - Rel. Min. JESUÍNO APARECIDO RISSATO, V.U., j. 2021) ou objetos ilícitos (art. 240, § 2º, do CPP) (TJSP - 13ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500168-08.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.M., j. 18/04/2022, p. 03/06; TJSP - 15ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500431-06.2021.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. WILLIAN ROBERTO DE CAMPOS, V.U., j. 08/09/2022, p. 03), o que, no entender deste magistrado, legitimou a intervenção estatal.

Com efeito, quando o contexto fático anterior ao ingresso permitir a conclusão acerca da ocorrência de infração penal no interior da residência (situação de flagrante delito) é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (TJSP - Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo - Agravo Interno Criminal n. 1500522-53.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FRANCISCO BRUNO [Presidente da Seção de Direito Criminal], V.U., j. 29/11/2022, p. 04).

"A investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e mediante diligências prévias que redundam em acesso à residência do acusado configura exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais" (STJ - Quinta Turma - AgRg no HC n. 734.423-GO, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, V.U., j. 24/05/2022).

A moradora (a acusada presente por ocasião dos fatos) consentiu o ingresso dos agentes do Estado (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1502975-84.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANDRÉ CARVALHO E SILVA DE ALMEIDA, V.U., j. 11/11/2021, p. 04), testemunhou os agentes de segurança pública.

Daí a licitude e constitucionalidade da diligência (APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Pleito defensivo de nulidade do processo por ilegalidade e abuso de poder na investigação. Inocorrência. Acusados surpreendidos

em estado de flagrância. Situação que torna lícito o ingresso de policiais no recinto doméstico. Inteligência do art. 5º, XI, da CF. [TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001110-76.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. PÉRICLES PIZA, V.U., j. 5/12/2016]).

O caso era de flagrante delito (TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003002-49.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LAURO MENS DE MELLO, V.U., j. 31/08/2021, p. 03 ["Ademais, ainda que não houvesse autorização, foram encontradas duas garruchas para as quais 'o acusado' não tinha registro {drogas, no presente caso dos autos}. Portanto, havia na hipótese flagrante delito, que também justifica, por si só, o ingresso na residência. Portanto, não há necessidade de se obter ordem judicial para se adentrar na residência do acusado, pelos motivos expostos, dado o permanente estado de flagrante, razão pela qual se afasta a preliminar."]; TJSP – 12ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500785-51.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JOÃO MORENGHI, V.U., j. 03/03/2023, p. 04: ["... não houve ilegalidade ou ilicitude na busca realizada no domicílio do apelante, uma vez que os policiais militares ao receberem denúncia anônima, informando que estava ocorrendo o tráfico de entorpecentes na residência no local dos fatos, tinham fundadas razões para ingressar na residência, o que tira o caráter ilícito de tal diligência."]; TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500168-08.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.M., j. 18/04/2022, p. 03/06), ademais.

Em conclusão, há, no pensar deste magistrado, elementos devidamente caracterizados a demonstrar concretamente a causa excludente de ilicitude prevista no art. 5º, XI, 1ª figura, da CF e art. 150, § 3º, II, do CP.

2.1 Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é, em parte, procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 05/08 [BO]), do auto de exibição e apreensão (fls. 09/10 [AEA]), dos laudos periciais toxicológicos provisório (fls. 11) e definitivo (fls. 157/158 [LPTox]), dos laudos periciais bélicos (fls. 91/93, 154/156 e 225/227 [LPBél]) e do laudo pericial telefônico (fls. 228/231 [LPTel]), a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue, com particularidade, a mesma sorte de certeza (demonstração e comprovação).

Contextualizo e, ao final, explico.

A testemunha Márcio Aparecido Bonardi, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 02), que: "há tempos vem recebendo denúncia anônima de que no local dos fatos, Sítio São Luis, nesta cidade de Olímpia/SP, a pessoa de Vanderlei que reside no imóvel rural estaria efetuando o comércio de drogas; que, nesta data de 04/04/2019 foi desencadeada uma operação e foram para o local da denúncia; que, chegando no local, encontraram uma mulher e indagaram sobre marido o qual ela disse que acabará de sair; que, a indiciada estava acompanhada de um pintor; que, a indagaram ainda se se poderiam fazer buscas pela residência, e a indiciada franqueou a entrada; que, realizaram varredura pelo local e dentro de um guarda-roupas, foram localizados um metade de tijolo de maconha, outras duas porções menores, um saquinho branco contendo maconha e 14 porções embaladas, já prontas para serem comercializadas, totalizando 395,7 gramas; que, ainda, no imóvel, foram localizadas duas carabinas, aparentando serem de pressão, calibre 5.5mm, mas, em uma delas, foi verificado que era modificada para "calçar" munição calibre .22, inclusive, ela tem uma agulha percussora para fazer com que a munição do calibre .22 seja deflagrada; que, no local, ainda foram localizadas 07

cartuchos calibre .22 intactas e 01 deflagrada, além da quantia de R\$ 241,00 reais; que, houve o auxílio do canil; que, diante dos fatos, deram voz de prisão a indiciada e a apresentaram nesta Delegacia de Polícia que, indaga sobre a droga e as armas a indiciada nega que lhe pertence, informando que não tinha certeza, mas que poderia pertencer ao seu namorado Vanderlei." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Ronaldo Antônio Mazer Junior, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 03), que: "há tempos vem recebendo denúncia anônima no Sítio São Luis, local dos fatos, nesta cidade de Olímpia/SP, a pessoa de Vanderlei que reside no imóvel rural estaria efetuando o comércio de drogas; que, nesta data de 04/04/2019 foi desencadeada uma operação policial e então foram para o local da denúncia; que, lá, encontraram uma mulher e indagaram sobre marido o qual ela disse que ele havia acabado de sair ; que, a indiciada estava acompanhada de um pintor ; que, a indagaram a indiciada se poderiam fazer buscas pela residência, e ela franqueou a entrada; que, realizaram varredura pelo local e dentro de um guarda-roupas, foram localizados um metade de tijolo de maconha, outras duas porções menores, um saquinho branco contendo maconha e 14 porções embaladas, já prontas para serem comercializadas, totalizando 395,7 gramas; que, ainda, no imóvel, foram localizadas duas carabinas, aparentando serem de pressão, calibre 5.5mm, mas, em uma delas, foi verificado que era modificada para "calçar" munição calibre 22, inclusive, ela tem uma agulha percursora para fazer com que a munição do calibre .22 seja deflagrada; que, no local, ainda foram localizadas 07 cartuchos calibre .22 intactas e 01 deflagrada, além da quantia de R\$ 241,00 reais; que, houve o auxílio do canil para realização da operação que, diante dos fatos, deram voz de prisão; que, indaga sobre a droga e as armas a indiciada nega que lhe pertence, informando que não tinha certeza, mas que poderia pertencer ao seu namorado Vanderlei." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Paulo Sérgio Bueno, que é primo da acusada Camila de Souza Batista, declarou, em Juízo, que: "Por ocasião dos fatos, estava na propriedade rural do acusado a trabalhar como pintor (por ele contratado há semana), quando, num primeiro momento, o helicóptero da Polícia Militar ("Águia") apareceu; em seguida, os agentes policiais apareceram pela lavoura canavieira. A sua prima encontrava-se a dormir nas dependências do imóvel. Algemaram-no. Permaneceu do lado de fora da residência. Os agentes adentraram o imóvel e conduziram a sua prima para fora da casa. Algemaram-na. Na sequência, a equipe canil da Polícia Militar apareceu e diligenciou. Em seguida, os agentes falaram que localizaram drogas e armas. Ao término da diligência, liberaram-no."

A testemunha Luciane Fonseca Silva, que é conhecida da acusada Ariela da Silva Camargo, declarou, em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático processado. Relatou, em linhas gerais, os antecedentes, a conduta social e a personalidade da acusada."

A testemunha Oriel Paiva de Lima, que é vizinho de cerca do acusado Vanderlei Borges de Camargo, declarou, em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático processado. Relatou em linhas gerais, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do acusado."

A testemunha Avener José Leonel Ribeiro, que é conhecido do acusado Vanderlei Borges de Camargo, declarou, em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático processado. Relatou, em linhas gerais, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do acusado."

A testemunha Andressa Perpétua Souza, que é conhecida da acusada Ariela da Silva Camargo, declarou, em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático processado. Relatou, em linhas gerais, os antecedentes, a conduta social e a personalidade da

acusada."

A testemunha Valdir Leonel Ribeiro, que é conhecido do acusado Vanderlei Borges de Camargo, declarou, em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático processado. Relatou, em linhas gerais, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do acusado."

Nos termos do art. 209, § 2º, do CPP, "não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interesse à decisão da causa", de modo que o depoimento das últimas cinco testemunhas "não contribui para o deslinde do feito" (TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1501168-29.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCELO SEMER, V.U., j. 26/10/2022, p. 06).

* Sr.^a Ariela da Silva Camargo:

A acusada foi ouvida pela autoridade policial (fls. 114).

Negou a prática criminosa.

"É filha de Vanderlei e enteada de Camila; trabalha em um motel que fica próximo a cidade de Olímpia/SP; na data de 03/04/2019 saiu para trabalhar, retornando apenas na data de 04/04/2019, às 07h00min; chegou em sua residência, na chácara que fica próximo ao rio cachoeirinha, nesta, bairro rural do córrego do capim; chegou em sua residência, limpou seu quarto e o lavou, pois estavam pintando a residência, pois seu genitor iria morar com sua madrasta no local; após efetuar a limpeza do local, foi para cidade, Olímpia/SP, na residência de sua genitora, visita-la; seu genitor estava na residência quando saiu; desconhece a origem do entorpecente encontrado, não sabendo como fora parar na residência; as carabinas são de seu genitor, sendo que uma ele a encontrou; as munições não são de seu genitor; não sabe a origem da balança encontrada no local; o dinheiro localizado é fruto do trabalho dele, com a compra e venda de animais; não trafica drogas, muito menos seu genitor faz isso."

A oitiva foi assistida por Advogado.

Negou, igualmente, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, morava, com o seu filho e o seu pai, na propriedade rural (Sítio São Luiz). Não se encontrava presente quando da aparição dos membros da Polícia Militar. A namorada do seu pai (Camila de Souza Batista) não morava no sítio. Às vezes, ela pernoitava lá. O guarda-roupas onde os agentes localizaram drogas e munições ficava no seu quarto. Não reconhece a existência, nem a propriedade desses objetos. Questionado, o seu pai negou a propriedade das drogas; sobre as munições e armas, ele reconheceu, acredita. O seu pai trabalha com a negociação de hortifrutigranjeiros. Não alegou nada pessoal contra os membros da Polícia Militar inquiridos."

* Sr.^a Camila de Souza Batista:

A acusada foi ouvida pela autoridade policial (fls. 04).

Negou a prática criminosa.

"Que, a interrogada informa que é namorada do investigado Vanderlei, estando grávida de cinco meses; Que, informa que reside neste município, sendo que Vanderlei e a filha dele Ariele residem no local fatos; Que, como a interrogada está grávida e reside com sua genitora na Rua Sibipiruna n. 342, Bairro Cohab II, neste Município, ela e seu namorado viram por bem irem morar juntos, no local dos fatos; Que, nesta data foi até o local para pintar a residência, para preparar sua

ida para lá e também para preparar tudo para vinda do bebê que esta esperando; Que, Vanderlei e a filha dele não estavam no local, esclarecendo que seu relacionamento com a enteada não é dos melhores; Que, enquanto ajudava seu irmão de criação Paulo Sergio Bueno, na pintura, chegaram ao local os militares e realizaram uma varredura no local e no interior da residência; Que, não acompanhou os militares os quais em dado momento apresentaram as drogas e duas espingardas, e certa quantia em dinheiro e deram voz de prisão a indiciada; Que, os militares disseram que encontraram a droga no quarto de sua enteada; Que, a interrogada foi trazida para este plantão policial e afirma que desconhece a origem das drogas e da armas, ou seja de tudo que foi apresentado pelos policiais; Que, a interrogada informa que sua gravidez é de risco, e esta tomando medicação pois teve tuberculose."

A oitiva foi assistida por Advogado.

Negou, igualmente, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, estava na sua residência a dormir no seu quarto, quando os membros da Polícia Militar apareceram. Ele estava com arma de fogo em mãos. Conduziram-na aos fundos da casa. O helicóptero da Polícia Militar ("Águia") sobrevoava. Deparou-se com o seu primo algemado. Algemaram-na. Em seguida, a equipe canil da Polícia Militar apareceu e diligenciou. Na sequência, os agentes falaram que localizaram drogas. Não autorizou a busca domiciliar. Ao término da diligência, conduziram-na à cozinha. Constrangeram-na a falar sobre o ocorrido, ao passo que respondeu que desconhecia. O seu companheiro trabalha com a negociação de hortifrutigranjeiros. Não alegou nada pessoal contra os membros da Polícia Militar inquiridos."

* Sr. Vanderlei Borges de Camargo:

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 113).

Confirmou parcialmente a prática criminosa.

"É namorado de Camila; ela está grávida do declarante, estando com 05 meses de gestação; reside em uma chácara, próximo ao rio cachoeirinha, bairro rural córrego do capim, nesta cidade; no dia 04/04/2019, almoçou e saiu de sua residência para ver seu gado que teria escapado do pasto onde aluga; após, foi para cidade, Olímpia/SP; ligou para sua namorada, Camila, que estava na chácara, para saber se estava tudo bem, por ela estar grávida e ainda não estar passando bem; uma outra pessoa atendeu o telefone de sua namorada, não se identificando quem seria, apenas solicitando que comparecesse no local; ligou para o seu Advogado e não compareceu no local, pois estava impossibilitado de ir; nega a propriedade do entorpecente encontrado no local, não sabendo sua origem; já chegou a ser preso pelo crime de tráfico de drogas, mas, a droga encontrada não é sua, desconhecendo sua origem; nega a propriedade das munições calibre .22 encontradas; nega a propriedade da balança encontrada em sua residência; as carabinas encontradas na residência são suas, uma de calibre 5.5mm e outra que achou quando estava arrumando uma cerca; a que achou arrumando a cerca, não estava apta para calçar chumbinho 5.5mm, sendo que a colocou em uma 'tuia', encostada, pois não serviria para nada. Acrescenta que o dinheiro localizado é fruto de seu trabalho com compra e venda de gado, suínos, dentre outros."

A oitiva foi assistida por Advogado.

Confessou parcialmente, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, saiu para buscar o rapaz para pintar o imóvel. Almoçou e saiu de casa. Por ouvir dizer, soube que os membros da Polícia Militar estavam na sua propriedade rural. Contatou o seu Advogado. Sobre as armas, encontrou-as

durante o trabalho. Guardou-as. Sobre as drogas, não reconhece a existência, nem a propriedade das mesmas. Não alegou nada pessoal contra os membros da Polícia Militar inquiridos."

Pois bem.

Em capítulos distintos, disserto.

2.1.1Do tráfico ilícito de drogas

Nos termos do art. 33, caput, da LD, "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", configura o crime de tráfico ilícito de drogas.

O tipo penal, vejam, é "importar" (fazer vir; trazer, introduzir mercadorias de outro País), "exportar" (enviar, remeter, vender para fora do País ou do Estado), "remeter" (mandar; enviar; recomendar; fazer entrega; expedir; encaminhar; destinar), "preparar" (aprontar; arranjar; obter [um corpo qualquer] por meio de composição ou decomposição; compor; dosear; urdir; maquinar; pôr em condições de servir; predispor), "produzir" (dar origem a; causar; fabricar), "fabricar" (produzir na fábrica; manufaturar, preparar; inventar; engendrar), "adquirir" (obter; comprar; aquisitar), "vender" (alienar; ceder por certo preço; trocar por dinheiro; negociar; não conceder gratuitamente; sacrificar por dinheiro ou por interesse; entregar mediante remuneração; dispor do que possui a troco de dinheiro), "expor à venda" (apresentar; mostrar), "oferecer" (dar; facultar; levar à presença de; mostrar), "ter em depósito" (pôr em depósito; armazenar; guardar [em lugar seguro]; dar a guardar temporariamente), "transportar" (conduzir; levar de um lugar para outro; enlevar; arrebat; transpor), "trazer consigo" (conduzir ou transportar para cá; fazer-se acompanhar), "guardar" (vigiar; vigilar; conservar; manter), "prescrever" (receitar; ministrar), "ministrar" (prestar; fornecer; aplicar), "entregar" (dar; ceder; confiar) "a consumo" (elemento subjetivo específico [pela interpretação contextual]) ou "fornecer" (promover; abastecer; garantir; ministrar; proporcionar ou ministrar o necessário a) "drogas" (as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União [art. 2º da LD]), "ainda que gratuitamente" (animus sine lucro captando), "sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (elemento normativo).

A redação do art. 33, caput, da LD, diferentemente do disposto nos arts. 28, caput, e 33, § 1º, III, da LD (porte ilícito de drogas para consumo pessoal e utilização ilícita de bem para o tráfico ilícito de drogas ou com o seu consentimento, respectivamente), não descreve elemento subjetivo específico do tipo, mas há consenso doutrinário (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 4.ª edição – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. BACILA, Carlos Roberto; RANGEL, Paulo. Comentários penais e processuais penais à lei de drogas. – 1.ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2007. MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legislação penal especial. 7.ª edição – São Paulo: Atlas, 2004. MARCÃO, Renato. Tóxicos: lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 – nova lei de drogas. – 4.ª edição – São Paulo: Saraiva, 2007. JESUS, Damásio de. Lei antidrogas anotada – comentários à lei n. 11.343/2006. – 9.ª edição – São Paulo: Saraiva, 2009. GOMES, Luiz Flávio; BIANCHINI, Alice, CUNHA, Rogério Sanches, OLIVEIRA, William Terra de. Lei de drogas comentada. 3.ª edição – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008), referendado pela jurisprudência (STF – Primeira Turma – Habeas Corpus 69.806-GO – Rel. Min. Celso de Mello, DJ, Seção I, 04/06/1993; STJ – Sexta Turma – AREsp 1.790.656-SC – Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 03; TJSP – 2ª

Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0011586-45.2010.8.26.0564 – Rel. Des. Paulo Rossi, V.U., j. 20/06/2011; TJGO – ACrim. n. 33578-9/213 – Rel. Des. Jamil Pereira de Macedo, DJGO 11/11/2008; RT 729/542 e 114/357), de que, para a caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, exige-se a vontade de participar da produção e da circulação de drogas (a intenção de comercializar drogas ilícitas).

Não se exige, todavia, a exteriorização do ato (traditio) concreto de comércio (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002166-76.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 21/08/2019, p. 11).

Por se tratar de infração permanente (TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500168-08.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.M., j. 18/04/2022, p. 03/04), entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência (art. 313 do CPP).

Das dezoito condutas descritas no art. 33, caput, da LD (tráfico ilícito de drogas), o art. 28, caput, da LD (porte ilícito de drogas para consumo pessoal) descreve cinco idênticas (adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo).

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal (art. 28, caput, da LD), ou alheio (art. 33, caput, da LD), o que não é tarefa fácil, o magistrado atenderá, ao proferir a sentença de mérito, às circunstâncias estabelecidas no art. 28, § 2º, da LD (critérios valorativos), e não ao conhecimento (avaliação pessoal) dos agentes de segurança pública a respeito da fama da parte ré (odioso critério subjetivo) (STJ – Sexta Turma – AREsp 1.790.656-SC – Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 04).

O magistrado não julga pessoas, mas atos e fatos.

"E a fama está marcada pela ideia de reputação, aquilo que se diz de alguém" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética – 3. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 – São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 105).

Não são excludentes, consigno, os tipos penais relativos ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD) e ao porte ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da LD) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000357-36.2015.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JAIME FERREIRA MENINO, V.U., j. 10/09/2019, p. 14).

A coincidência das figuras é comum (TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501810-36.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 10/06/2021, p. 08).

"Existe a possibilidade de critério para se imaginar a justeza de uma guerra. Talvez se dissesse que, na guerra contra o tráfico, na guerra contra a bandidagem, na guerra contra a corrupção, aí, sim, há uma justeza porque a causa é nobre" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética – 3. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 – São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 106 [ênfatizei]).

Valho-me, pois, dessa explicação.

Respeitada a versão do acusado Vanderlei Borges de Camargo, entendo que, confrontada com o quadro de provas produzido, está absolutamente isolada (solitária) e contraditória (contraposta) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal –

Apelação Criminal n. 0000109-65.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. XISTO RANGEL, V.U., j. 22/01/2020, p. 05), de modo que as declarações das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida (TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 06), merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo fundado para desacreditá-las (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500329-52.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FERNANDO GERALDO SIMÃO, V.U., j. 14/10/2021, p. 08; STJ – Quinta Turma – AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO – Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 14/06/2022 ["Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese."]), penso.

Regularmente periciadas (LPTox), as drogas localizadas e apreendidas são proscritas pela Portaria MS/SVS n. 344/1998 – Anexo Lista E, item 1 (CANNABIS SATIVUM [planta que pode originar substância entorpecente ou psicotrópica], conhecida popularmente por maconha).

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, a prova da alegação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor da ação penal (versão exculpatória) incumbe à parte processada e é de inteira e exclusiva responsabilidade sua (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0001619-70.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. AMARO THOMÉ, V.U., j. 02/09/2019, p. 08; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000055-02.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 30/01/2020, p. 05).

E, nesse aspecto, a Defesa, posto alegar, não provou.

A título de argumentação (ad argumentandum), o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan anotou que "um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente" (TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 – Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan, V.U., j. 17/06/2019), de modo que, no presente caso dos autos, as drogas apreendidas não constituem evidentemente pequena quantidade e, de acordo com a experiência forense, são incompatíveis com a hipótese de simples uso (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002613-30.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO PORTO, V.U., j. 10/09/2019, p. 04/05).

As divergências de ordem secundária (somenos importância) não comprometem a prova testemunhal (TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0006423-52.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. WALDIR SEBASTIÃO DE NUEVO CAMPOS JÚNIOR, V.U., j. 19/09/2019, p. 06), a levar em conta as características da atividade castrense, o tempo decorrido entre o tempo do fato e a data da audiência de instrução (TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500412-20.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.U., j. 26/04/2022, p. 09).

No entender deste magistrado, o depoimento da testemunha arrolada pela Defesa, Sr. Paulo Sérgio Bueno, cujo compromisso legal de dizer a verdade do que sabia e lhe foi perguntado (art. 203 do CPP) deferiu-se (arts. 206 e 208 do CPP, pela razão

contrária [a contraio sensu]), não compromete a prova testemunhal produzida pelo Ministério Público (declarações dos agentes de segurança pública), contra a qual, repiso, os acusados não alegaram nada pessoal.

Se esse fosse o contexto, os acusados aproveitariam a primeira oportunidade, no calor dos acontecimentos, para, pelo menos, dizer sobre a ilegalidade da intervenção estatal.

No caso, a testemunha é primo da acusada Camila de Souza Batista e, por ocasião dos fatos, prestava serviços de pintura no lugar dos fatos, de sorte que, em razão da relação familiar, avalio, com parcimônia (modo de se comportar comedido, calmo, sóbrio), a credibilidade do teor.

Assim, convenço-me que o acusado Vanderlei Borges de Camargo, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, guardava, para consumo alheio (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), as drogas apreendidas (AEA [tablete [sem embalagem fracionária] e porções individualizadas, ao lado de apetrecho comumente utilizado para o respectivo acondicionamento), indevidamente (sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

De rigor, pois, a condenação do réu.

Eis o meu convencimento.

2.1.2 Da posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Nos termos do art. 12 do ED, "possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa", configura o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

O tipo penal, vejam, é "possuir" (ter em seu poder; ter a posse de, ter como propriedade; fruir a posse de; fruir) ou "manter sob sua guarda" (vigiar; vigilar; conservar; manter) "arma de fogo" (arma que arremessa projéteis empregando a força expansiva dos gases, gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara, normalmente solidária a um cano, que tem a função de dar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil [Anexo III – Glossário, do Decreto n. 10.030/2019]), "acessório" (artefatos listados nominalmente na legislação como Produto Controlado pelo Exército – PCE que, acoplados a uma arma, possibilitam a alteração da configuração normal do armamento, tal como um supressor de som [Anexo III – Glossário, do Decreto n. 10.030/2019]) ou "munição" (cartucho completo ou seus componentes, incluídos o estojo, a espoleta, a carga propulsora, o projétil e a bucha utilizados em armas de fogo), "de uso permitido" (elemento normativo de natureza regulamentar [art. 3º, parágrafo único, I, do Anexo I do Decreto n. 10.030/2019]), "em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (elemento normativo), "no interior de sua residência ou dependência desta" (elemento espacial), ou, "ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa" (elemento espacial condicionado).

A configuração do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 do ED), que tem por objeto material a arma de fogo, o acessório ou a munição, desde que permitido, depende da posse de quaisquer objetos, ainda que não tenha sido apreendida arma de fogo, mas apenas a munição (STJ – 5ª Turma – HC 358.862/RS – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 28/06/2016).

Segundo o art. 175 do CPP, "serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para

a prática da infração, a fim de se lhes verificar a natureza e a eficiência."

Exige-se, para a configuração deste crime (que deixa vestígios), a realização de exame de corpo de delito (laudo pericial bélico), portanto.

Valho-me, pois, dessa explicação.

Ao lado da confissão do acusado Vanderlei Borges de Camargo (art. 65, III, d, do CP), entendo que, a considerar o quadro de provas produzido, as declarações da parte ofendida e das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida (TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 06), merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo fundado para desacreditá-las (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500329-52.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FERNANDO GERALDO SIMÃO, V.U., j. 14/10/2021, p. 08; STJ – Quinta Turma – AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO – Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 14/06/2022 ["Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese."]), penso.

Regularmente periciado (fls. 154/156 e 225/227 [LPBél]), o objeto material do contexto fático denunciado – permanente (art. 303 do CPP), aliás – localizado e apreendido na residência do acusado apresenta eficácia para disparo.

Daí a potencialidade lesiva (conteúdo belicista).

Ao lado desse contexto, ademais, o acusado não apresentou o Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo e tampouco a respectiva autorização para o porte de arma de fogo e munições de uso permitido, o que torna indevido o comportamento processado e julgado.

Assim, convenço-me que o acusado Vanderlei Borges de Camargo, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições, de uso permitido, indevidamente (em desacordo com determinação legal ou regulamentar), no interior de sua residência ou dependência desta.

De rigor, pois, a condenação do réu.

Eis o meu convencimento.

2.1.3 Das acusadas Camila de Souza Batista e Ariela da Silva Camargo

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante."

Por outras palavras, o ônus da prova incumbe ao autor da ação penal, quanto ao fato constitutivo de seu direito (a prova incriminadora [a ocorrência do contexto criminoso, de acordo com a descrição na petição inicial da ação penal, a autoria delitiva, a materialidade dos fatos e eventuais dados circunstanciais alegados]) (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500406-

47.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALEX TADEU MONTEIRO ZILENOVSKI, V.U., j. 06/06/2022, p. 05), e à parte processada, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (versão exculpatória) do direito do autor da ação penal (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0001619-70.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. AMARO THOMÉ, V.U., j. 02/09/2019, p. 08; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000055-02.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 30/01/2020, p. 05).

A denúncia, em relação ao contexto fático, é retrospectiva (aspecto subjetivo), mas, em relação às provas, é prospectiva (fonte [aspecto objetivo]) (TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0004887-69.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO, V.U., j. 12/06/2022, p. 12 [... os elementos colhidos a esse título autorizam a condenação do agente, porque os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo.]); TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500531-44.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 24/06/2022, p. 08), esclareço.

E, nesse aspecto, o Ministério Público (Parquet), posto (apesar de) alegar, não demonstrou a prova incriminadora (contexto fático constitutivo do seu direito).

Os indícios colhidos fora de juízo (fase policial ou inquisitorial), os quais legitimaram o oferecimento e o recebimento da denúncia em face das acusadas pela prática do contexto fático previsto no art. 33, caput, da LD (tráfico ilícito de drogas) e art. 12 do ED (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), consigno, não foram, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), confirmados de forma segura e indene de dúvida (art. 386, VII, do CPP) (STJ - 5ª Turma - AgRg no HC n. 300.212/SP - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 27/10/2015, DJe de 04/11/2015; STJ - 5ª Turma - HC n. 286.582/SP - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 04/10/2016, DJe de 11/10/2016; STJ - 5ª Turma - HC n. 353.232/MG - Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 28/6/2016, DJe de 1º/08/2016).

No caso concreto submetido à análise deste magistrado, não há, no pensar deste magistrado, elementos devidamente caracterizados a demonstrar concretamente a conduta (ação) e o nexos de causalidade imputados inicialmente às acusadas.

O quadro de provas produzido não é bastante (suficiente).

De rigor, pois, a absolvição (art. 386, VII, do CPP).

Eis o meu convencimento.

2.2 Dos elementos do crime

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa - resultados normativo e naturalístico - nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 33, caput, da LD e art. 12 do ED, na forma do art. 69, caput, do CP.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (tráfico ilícito de drogas - posse irregular de arma de fogo de uso permitido), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407; TJSP - Câmara Especial - Apelação Cível n. 1500148-37.2019.8.26.0400, do Anexo da Vara da

Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia – Rel. Des. RENATO GENZANI FILHO, V.U., j. 15/01/2020, p. 07], secundariamente – a segurança e a paz públicas), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

A perversidade do tráfico ilícito de drogas destrói a base da sociedade (art. 226, caput, da CF), que, pelos efeitos permanentes (dependências física e psicológica) da infração penal praticada pela parte ré, sente a desordem concreta (palpável).

Sem ordem não há progresso.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.3Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se aos critérios do art. 59 do CP e art. 42 da LD (denominados pela doutrina de “circunstâncias judiciais”), com preponderância deste em relação àquele (STJ – Habeas Corpus n. 688.099-SP, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS, j. 11/03/2022, p. 04; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1501137-43.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, V. U., j. 22/03/2021, p. 10); (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD): 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa; e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 do ED): 1 (um) ano de detenção e, nos termos do art. 49, caput, do CP, 10 (dez) dias-multa –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000015-59.2014.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/05/2019, p. 04), particularmente.

Antes, porém, sintetizo os dados processuais da parte ré:

Tempo do fato: 04/04/2019

Folha de Antecedentes

Autos
(referência)

Data do fato
(específica)

T. em julgado (processo)

Certidão

Criminal

T. em julgado (extinção)

Classificação
penal

508 (1)
0004264-78/2010
13/05/2010
04/04/2012
510/512
27/07/2018
Reincidência
específica
(art.33 da LD)

A considerar esse quadro descritivo (TJSP - 1ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500192-56.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. LUIZ ANTONIO FIGUEIREDO GONÇALVES, V.U., j. 08/05/2021, p. 06; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000753-62.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MARCOS CORREA, V.U., j. 11/07/2022, p. 03/04 ["O magistrado fez uma tabela informando didaticamente quais condenações utilizou para efeito de maus antecedentes e quais utilizou para efeito de reincidência."]), início a dosimetria.

Do tráfico ilícito de drogas

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade e (ii) a quantidade das drogas são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base, majorando-a de 2/6 (dois sextos), em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

A justificar a base penal fixada acima do mínimo cominado, CONSIDERO, atribuindo-se, para cada circunstância, a fração mínima estabelecida pelo Código Penal (1/6) (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0005610-20.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 28/09/2020, p. 17 [1/6]), os itens judiciais apontados. Explico:

Da culpabilidade: No entender deste magistrado, o contexto criminoso apresenta elevadíssimo grau de reprovabilidade e censurabilidade, na medida em que a localização geográfica do Parque Aquático Thermas dos Laranjais, na região da Comarca da Estância Turística de Olímpia (localizada nas proximidades da divisa dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, às margens do Rio Grande), o parque aquático mais visitado do Brasil e da América Latina e o 4º mais visitado em todo o mundo (em 2018, mais de 2,6 milhões de visitantes), ao contrário de outras Comarcas, desperta a prática da traficância, aptidão atrativa (vis attractiva) essa que não pode ser ignorada pelo Estado, de modo a transformar os agentes públicos, no jargão forense, "enxugadores de gelo", pois o comportamento em questão, infelizmente, mostra-se bastante acentuado na região noroeste paulista (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0004636-51.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALEX ZILENOVSKI, V.U., j. 27/11/2016, p. 06; TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500225-46.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JAYME WALMER DE FREITAS, V.U., j. 22/22/2022, p. 08 ["Pondere-se que essa

alta culpabilidade, em nosso sentir, deveria caracterizar